臺南市政府法規會第85次會議紀錄

時　　間：112年10月4日（星期三）下午2時整
地　　點：本府永華市政中心14樓法制處會議室
主　　席：楊召集人璿圓　　紀錄：李偉銓
出席委員：葉委員婉如、劉委員思龍。
列席人員：詳出席簽到簿。

壹、確認第84次會議紀錄。
決　定：洽悉，並同意提案機關原擬新訂條文第2條第2項第15款之「脆弱族群」比照新訂條文第6條及第26條之前次會議決議修正為「脆弱群體」，以符用詞一致。

貳、討論事項：
案　由：接續審查本府環保局擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，謹提請審議。
決　議：修正如下，其餘照法制處審查條文通過（詳如附件）：
一、提案機關原擬新訂條文第 11 條規定，同意本府經濟發展局之意見予以刪除；原新訂條文第 12 條以下之條次遞移。
二、提案機關原擬新訂條文第 13 條規定修正如下：
（一）第 1 項規定：「本市一定規模以上之建築物，應依能源耗用評定方式公開及標示建築能源耗用資訊。」修正為：「本市一定規模以上之新建建築物，起造人應依能源耗用評定方式公開及標示建築能源耗用資訊。」
（二）第 2 項規定：「自中華民國一百十九年起，本市新建築物應以在地氣候資料進行能源耗用評估及營運規劃，並應符合能源耗用標準。」修正為：「自中華民國一百十九年起，本市新建築物之起造人應以在地氣候資料進行能源耗用評估及營運規劃，並應符合能源耗用標準。」
三、提案機關原擬新訂條文第 18 條第 3 項規定：「本府交通局公告指定交通繁忙地區之路邊或路外停車場，得採累進停車費率或差別費率計算收取停車費用。停車場對低碳運具得依使用情形檢討提供優惠之停車費率，並由本府交通局另定之。」修正為：「本市公有停車場對低

碳運具得依使用情形檢討提供優惠之停車費率；交通繁忙地區得採累進停車費率或差別費率收取停車費用。」

四、提案機關原擬新訂條文第 43 條規定修正如下：

（一）第 1 項規定：「本市下列餐飲業應設置防止異味油煙污染防制設備及油水分離設施：……三、其他經主管機關認定油煙及異味污染情形嚴重者。」修正為：「本市下列餐飲業應設置油水分離設施：……三、其他經主管機關認定污染情形嚴重者。」

（二）第 2 項規定：「前項防止異味油煙污染防制設備及油水分離設施之相關規範，由主管機關另定之。」修正為：「前項油水分離設施之相關規範，由主管機關另定之。」

五、提案機關原擬新訂條文第 46 條第 3 款規定：「三、違反第十一條第一項規定，未使用一定比率之再生能源。」，配合原擬新訂條文第 11 條規定刪除。

六、提案機關原擬新訂條文第 48 條第 3 款規定：「三、違反第四十三條規定，未設置防止異味油煙污染防制設備及油水分離設施，或其設施未符合主管機關規範。」修正為：「違反第四十二條規定，未設置油水分離設施，或其設施未符合主管機關規範。」

散　會：下午2時45分。

法規會決定條文

臺南市淨零永續城市管理自治條例草案總說明

壹、制定理由：

近年氣候變遷造成全球氣候急遽變化，衍生的氣候問題嚴重衝擊全球經濟、糧食供應、生態平衡與區域安全，西元二零一五年第二十一屆聯合國氣候變化綱要公約締約國會議（UNFCCC COP21）中，各締約方達成「巴黎協定」（Paris Agreement）的氣候協議，努力讓地球氣溫上升幅度，控制在與前工業時代相比攝氏二度內範圍，且努力追求升溫幅度一點五度內。為落實巴黎協定目標，全球至今已有一百三十五國、一千零四十九個城市陸續宣示在西元二零五零年前達成淨零排放。

本市為因應全球氣候變遷之嚴峻影響，於一百零一年十二月二十二日公布施行臺南市低碳城市自治條例，逐步建構本市溫室氣體減量制度，從都市規劃及設計審議等環節，導入低碳調適等氣候變遷因應策略，規範用電大戶需設置太陽能光電，打造特定區域為低碳示範社區，都市設計納入雨水滯洪、提高綠覆率等。從能源、製造、運輸、住商、農業、環境等六大部門進行減量，整體溫室氣體排放量自西元二零一零年至今，減少約百分之二十以上，本市更於西元二零二一年五月簽署「氣候緊急宣言」，提出西元二零三零年永續發展願景，包括住商部門碳中和、市區公車全面電動化及使用再生水、塑造特色建築等，更強化公私協力方式打造零碳臺南市。

為善盡地球村公民減碳義務與責任及與國際接軌，呼應西元二零五零年前達成淨零排放目標並兼顧永續發展需求，適應全球氣候變遷衝擊並建構韌性體系，本市善盡城市主動承擔的角色，積極強化減緩與調適作為，降低氣候變遷衝擊，更串接聯合國十七項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）精神，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，達到聯合國「不遺漏任何人」（Leave no one behind）的終極目標。爰此，本市特制定臺南市淨零永續城市管理自治條例（以下簡稱本自治條例）。

貳、制定重點：

本自治條例共分總則、溫室氣體減量、氣候變遷調適、循環永續推動、淨零綠生活推廣、罰則及附則等七章，條文共計四十九條，其重點說明如下：

(一)立法目的、主管機關與各目的事業主管機關權責、名詞定義、設置本府氣候變遷因應推動會、成立淨零排放管理基金及公正轉型。（草案第一條至第六條）

(二)本市溫室氣體減量目標及輔導相關措施。(草案第七條及第八條)

(三)環評書件應增加溫室氣體專章。(草案第九條)

(四)達一定容量以上之能源用戶應設置再生能源設備~~，新設產(工)業園區應推廣使用再生能源~~，並補助獎勵採用低碳製程或綠色能源者。(草案第十條及第十一條)

(五)一定規模以上之新建建築物應公開及標示建築能源耗用資訊；公共工程應辦理節能減碳檢核作業及訂定減碳目標；指定之能源用戶及一定規模以上事業應採用之節能減碳措施；輔導本市社區建築物共用部分區域應優先使用或採行之節能作為。(草案第十二條至第十五條)

(六)公務車輛全面低碳化；公共停車場促進低碳車輛使用規範；逐年提高一定規模以上計程車客運服務業、物流業及外送平台業之業者使用低碳運具比例；劃定低碳交通區；道路燈、交通號誌、指示及廣告招牌應使用節能燈具。(草案第十六條至第二十條)

(七)本市土地之整體開發及公共設施之規劃設計或興建，應導入低衝擊開發工法，並應提高本市建築物防洪與防災標準。(草案第二十一條及第二十二條)

(八)定期評估本市積淹水潛勢區範圍，並提出積淹水改善計畫；辦理各項氣候變遷監測、研究及調查工作；定期檢討都市計畫及土地使用適切性；朝向成為透水散熱之海綿城市，並維護生物多樣性。(草案第二十三條至第二十八條)

(九)推動資源循環、回收再利用及鼓勵使用再生水。(草案第二十九條及第三十條)

(十)旅宿業不得免費提供個人衛生用品、減少使用一次性餐具、落實綠色消費、鼓勵低碳旅遊、淨零永續環境教育、低碳相關認證、廟會活動優質化、設置供水設備等淨零綠生活推廣政策。(草案第三十一條至第四十一條)

(十一)餐飲業污染防制、低碳交通補助及推動蔬食日。(草案第四十二條至第四十四條)

(十二)罰則。(草案第四十五條至第四十八條)

(十三)施行日期。(草案第四十九條)

臺南市淨零永續城市管理自治條例草案表

法規會決定條文	新訂條文	說明
法規名稱：照新訂法規名稱。	法規名稱：臺南市淨零永續城市管理自治條例	法規名稱。
第一章　照新訂第一章章名	第一章　總則	章名。
第一條　照新訂條文第一條。	第一條　為有效減緩氣候變遷之影響，打造本市為具調適韌性之永續城市，實現溫室氣體淨零排放，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，特制定本自治條例。	一、立法目的。 二、本自治條例著重於溫室氣體之減緩與調適，而為邁向永續發展之城市治理規範。
第二條　本自治條例之主管機關為本府環境保護局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。 前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下： 一、本府環境保護局：辦理溫室氣體管理、氣候變遷調適、環境教育規劃、淨零綠生活、資源循環、餐飲業污染防制、國際城市與組織合作及其他與本市溫室氣體淨零排放相關業務之事項。 二、本府經濟發展局：辦理再生能源發展、工（住）商節能、公民有市場與夜市污染防治、引	第二條　本自治條例之主管機關為本府環境保護局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。 前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下： 一、本府環境保護局：辦理溫室氣體管理、氣候變遷調適、環境教育規劃、淨零綠生活、資源循環、餐飲業污染防制、國際城市與組織合作及其他與本市溫室氣體淨零排放相關業務之事項。 二、本府經濟發展局：辦理再生能源發展、工（住）商節能、公民有市場與夜市污染防治、引	一、定明本自治條例之主管機關及各目的事業主管機關之權責。 二、權責機關不明時，由主管機關報請本府核定。 三、本自治條例規範之裁罰及執行事宜，由各權責機關辦理。

法規會決定條文	新訂條文	說明
進低碳科技產業、產業能源轉型、輔導產業清潔生產、產（工）業園區節能減碳、推廣低碳運具銷售、營造電池交換及充電樁等友善環境及其他推動淨零相關產業之事項。	進低碳科技產業、產業能源轉型、輔導產業清潔生產、產（工）業園區節能減碳、推廣低碳運具銷售、營造電池交換及充電樁等友善環境及其他推動淨零相關產業之事項。	
三、本府工務局：辦理路燈照明節能、智慧綠建築、綠屋頂、建築物能效管制與能源揭露、循環建材、土木新建養護與公共工程低碳化及廣告燈具節能等淨零業務相關事項。	三、本府工務局：辦理路燈照明節能、智慧綠建築、綠屋頂、建築物能效管制與能源揭露、循環建材、土木新建養護與公共工程低碳化及廣告燈具節能等淨零業務相關事項。	
四、本府水利局：辦理防洪、滯洪、水土保持、再生水、下水道工程、海綿城市等低碳永續工程及其他相關業務之事項。	四、本府水利局：辦理防洪、滯洪、水土保持、再生水、下水道工程、海綿城市等低碳永續工程及其他相關業務之事項。	
五、本府都市發展局：辦理國土計畫、都市計畫、都市更新及都市設計等有關推動淨零永續業務之事項。	五、本府都市發展局：辦理國土計畫、都市計畫、都市更新及都市設計等有關推動淨零永續業務之事項。	
六、本府地政局：辦理區段徵收、市地重劃及農村社區土地重劃基礎建設等涉及低碳永續業務之事項。	六、本府地政局：辦理區段徵收、市地重劃及農村社區土地重劃基礎建設等涉及低碳永續業務之事項。	
七、本府交通局：辦理綠運輸、市	七、本府交通局：辦理綠運輸、市	

法規會決定條文	新訂條文	說明
區公車電動化、公共自行車租賃、低碳共享運具、大眾捷運、低碳交通區、公共停車場空間再生能源、智慧停車格設置及交通號誌節能等相關事項。	區公車電動化、公共自行車租賃、低碳共享運具、大眾捷運、低碳交通區、公共停車場空間再生能源、智慧停車格設置及交通號誌節能等相關事項。	
八、本府觀光旅遊局：辦理觀光旅館、旅館、民宿業節能與推動低碳觀光旅遊及國際行銷等相關事項。	八、本府觀光旅遊局：辦理觀光旅館、旅館、民宿業節能與推動低碳觀光旅遊及國際行銷等相關事項。	
九、本府教育局：辦理各級學校淨零永續環境教育、低碳校園、雨水貯留回收及廚餘減量回收再利用等相關事項。	九、本府教育局：辦理各級學校淨零永續環境教育、低碳校園、雨水貯留回收及廚餘減量回收再利用等相關事項。	
十、本府文化局：辦理古蹟、文化設施、文化園區、社區營造、歷史街區及藝文活動等低碳節能相關事項。	十、本府文化局：辦理古蹟、文化設施、文化園區、社區營造、歷史街區及藝文活動等低碳節能相關事項。	
十一、本府衛生局：辦理病媒蚊與傳染病調查、低碳飲食推廣及社區衛生指導之事項。	十一、本府衛生局：辦理病媒蚊與傳染病調查、低碳飲食推廣及社區衛生指導之事項。	
十二、本府財政稅務局：協助輔導辦理推動淨零之稅捐減免及政策預算規劃事項。	十二、本府財政稅務局：協助輔導辦理推動淨零之稅捐減免及政策預算規劃事項。	
十三、本府農業局：推廣永續農業	十三、本府農業局：推廣永續農業	

法規會決定條文	新訂條文	說明
、氣候智慧農業科技與災害預警體系、農業災害救助及保險、畜牧場結合綠能設施、漁電共生、沼氣再利用、在地食材、造林、自然保護區域、棲地調查及生物多樣性等相關事項。 十四、本府民政局：辦理廟會優質化與宗教民俗活動低碳宣導及推廣等相關事項。 十五、本府社會局：辦理熱浪與低溫環境下之脆弱群體關懷及轄管社福機構低碳節能等相關事項。 十六、本府秘書處：辦理本府所屬各機關（單位）、學校之節能及公務車輛汰舊換新為低碳運具等相關事項。 十七、本府勞工局：提供受企業淨零影響之失業勞工就業媒合及職前訓練等就服資源相關事項。 前項權責機關不明時，由主管機關報請本府核定。	、氣候智慧農業科技與災害預警體系、農業災害救助及保險、畜牧場結合綠能設施、漁電共生、沼氣再利用、在地食材、造林、自然保護區域、棲地調查及生物多樣性等相關事項。 十四、本府民政局：辦理廟會優質化與宗教民俗活動低碳宣導及推廣等相關事項。 十五、本府社會局：辦理熱浪與低溫環境下之脆弱族群關懷及轄管社福機構低碳節能等相關事項。 十六、本府秘書處：辦理本府所屬各機關（單位）、學校之節能及公務車輛汰舊換新為低碳運具等相關事項。 十七、本府勞工局：提供受企業淨零影響之失業勞工就業媒合及職前訓練等就服資源相關事項。 前項權責機關不明時，由主管機關報請本府核定。	
第三條　本自治條例用詞，定義如	第三條　本自治條例用詞，定義如	一、用詞定義。

法規會決定條文	新訂條文	說明
下：	下：	二、第一款之氣候變遷及第三款之淨零排放係參考聯合國氣候變化綱要公約之相關文獻說明。
一、氣候變遷：指於可比對時期內，所觀測得知自然氣候變化以外之氣候特徵，並可直接或間接歸因於人類活動導致之氣候變化。	一、氣候變遷：指於可比對時期內，所觀測得知自然氣候變化以外之氣候特徵，並可直接或間接歸因於人類活動導致之氣候變化。	三、第二款之溫室氣體係參考氣候變遷因應法第三條第一款規定。
二、溫室氣體：指二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）、三氟化氮（NF3）及其他經中央環境保護主管機關公告者。	二、溫室氣體：指二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）、三氟化氮（NF3）及其他經中央環境保護主管機關公告者。	四、第四款之低碳運具係參考交通部運輸政策白皮書相關內容。
三、淨零排放：指溫室氣體排放量與碳匯量達成平衡。	三、淨零排放：指溫室氣體排放量與碳匯量達成平衡。	五、第五款之維生基礎設施係參考國家發展委員會之氣候變遷調適政策綱領及國家氣候變遷調適行動計畫等相關文獻說明。
四、低碳運具：指以使用電力或新能源為主要動力來源之運輸工具，包括電動車、電動輔助車、太陽能車、氫能車或其他低碳車輛。	四、低碳運具：指以使用電力或新能源為主要動力來源之運輸工具，包括電動車、電動輔助車、太陽能車、氫能車或其他低碳車輛。	六、第六款之熱島效應係參考美國環保署之相關定義。
五、維生基礎設施：指能源供給設施（電力、瓦斯與油料等）、供水及水利系統（自來水道、污水下水道及雨水下水道	五、維生基礎設施：指能源供給設施（電力、瓦斯與油料等）、供水及水利系統（自來水道、污水下水道及雨水下水道	七、第八款之低碳交通區係參考交通部運輸研究所相關研究報告之內容。
		八、第九款之海綿城市係參考內政部營建署之相關資訊。
		九、第十款之資源化產品係參考經濟部事業廢棄物再利用管理辦法之相關內容。

法規會決定條文	新訂條文	說明
等）、通訊系統（電信及網路等）及交通系統（道路、橋梁及交通號誌等）之管線、機房設備及其相關設施。	等）、通訊系統（電信及網路等）及交通系統（道路、橋梁及交通號誌等）之管線、機房設備及其相關設施。	
六、熱島效應：指都市因商業發達、人口集中、大氣污染、交通擁塞嚴重、建構物、路面與不透水鋪面反射熱之面積、建築物材質及其對風力之阻擋作用等因素，使城市溫度較郊區為高之現象。	六、熱島效應：指都市因商業發達、人口集中、大氣污染、交通擁塞嚴重、建構物、路面與不透水鋪面反射熱之面積、建築物材質及其對風力之阻擋作用等因素，使城市溫度較郊區為高之現象。	
七、透水性鋪面：指能讓雨水或其他水源通過，以滲入路基底面，並使水資源還原貯存於地底之人工鋪築多孔性鋪面。	七、透水性鋪面：指能讓雨水或其他水源通過，以滲入路基底面，並使水資源還原貯存於地底之人工鋪築多孔性鋪面。	
八、低碳交通區：指低碳運具及能源效率或每公里碳排放符合一定標準之車輛始得於特定時段進入之區域。	八、低碳交通區：指低碳運具及能源效率或每公里碳排放符合一定標準之車輛始得於特定時段進入之區域。	
九、海綿城市：指利用都市可運用之土地與建物空間，以入滲及滯蓄雨水等方式吸存水分，達成保水、防洪、防旱及降溫等效益之城市。	九、海綿城市：指利用都市可運用之土地與建物空間，以入滲及滯蓄雨水等方式吸存水分，達成保水、防洪、防旱及降溫等效益之城市。	
十、資源化產品：指廢棄物經處理	十、資源化產品：指廢棄物經處理	